

הכנסת העשרים וחמש

יזום : חבר הכנסת אביחי אברהם בוארון

פ/25/6665

הצעת חוק העובדים הסוציאליים (תיקון – איסור העסקת בוגרי הרשות הפלסטינית), התשפ"ו–2026

1. הוספת סעיף 9א בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו–1996¹, אחרי סעיף 9 יבוא :

"סייג לכשירות – 9א. על אף האמור בסעיף 9, תואר בעבודה סוציאלית בעל תואר ממוסד שניתן על ידי מוסד לימודים בתחומי הרשות הפלסטינית, לא ייחשב כתואר מוכר לעניין סעיף 9 אלא אם כן בעל התואר עמד במנגנון בחינה והסמכה ייעודי שיקבע השר, בהסכמת שר הבריאות ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת; המנגנון יכלול אחד או יותר מאלה :

(1) בחינת כשירות מקצועית ;

(2) השלמת לימודים במוסד מוכר כאמור בסעיף 9(א)(1) ;

(3) הכשרה מעשית בפקוח ;

(4) בחינת התאמה לערכי המקצוע ולדין במדינת ישראל."

2. תחולה חוק זה יחול לעניין לימודים לתואר בעבודה סוציאלית שהחלו ביום פרסומו של חוק זה או לאחריו.

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.

דברי הסבר

מקצוע העבודה הסוציאלית כולל גישה ישירה לאוכלוסיות רגישות במיוחד – קטינים, חסרי ישע, נפגעי עבירה ומשפחות במצוקה. יתרה מזאת, לעובד סוציאלי יש לפי חוק סמכויות רחבות מאוד שהוא יכול לעשות בהן שימוש. לפיכך, נדרשים לגבי העיסוק במקצוע זה רמת אמון, הכשרה מקצועית וסטנדרט אתי גבוהים במיוחד.

בשנים האחרונות גדל מספר המבקשים להירשם כעובדים סוציאליים בישראל על סמך תארים שנרכשו מחוץ למדינת ישראל, ובפרט באזורים שאינם נתונים לפיקוח אקדמי ומקצועי ישראלי, ובין השאר בשטחי הרשות הפלסטינית.

לגבי תארים שניתנים במוסדות שאינם נתונים לפיקוח אקדמי ופועלים בהיעדר שקיפות, קיים קושי ממשי לאמת את איכות הלימודים וההכשרה המעשית, ולהבטיח את התאמתם לסטנדרטים המקצועיים הנהוגים בישראל.

הצעת חוק זו נועדה לקבוע מנגנון בחינה והסמכה ייעודי לעניין הכרה בבעלי תואר לעבודה סוציאלית ממוסדות בתחומי הרשות הפלסטינית כדי להבטיח שמירה על סטנדרט מקצועי אחיד, ועל אפשרות לפיקוח והסמכה מקצועית בישראל, וזאת לשם הגנה על אוכלוסיות רגישות, והגברת אמון הציבור במקצוע העבודה הסוציאלית. לפי המוצע, תואר אקדמי בעבודה סוציאלית שניתן ממוסדות כאמור לא יוכר אלא בהתאם למנגנון כאמור שיקבע שר העבודה והרווחה ושיכלול לפחות אחד מאלה: בחינת כשירות מקצועית, השלמת לימודים במוסד מוכר, הכשרה מעשית בפיקוח או בחינת התאמה לערכי המקצוע ולדין במדינת ישראל. הוראות החוק המוצע יחולו על לימודים לתואר כאמור שהחלו ביום התחילה או לאחריו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד באייר התשפ"ו (11.05.2026)